

N. R.G. 5940/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **5940/2019** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv.
LUCCHESE PIER PAOLO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico,
presso il difensore avv. LUCCHESE PIER PAOLO

PARTE ATTRICE

contro

CP_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. LIVI MAURO,
elettivamente domiciliato in V.LE DELLE MILIZIE 34 C/O AVV. CITTADINO
GIUSEPPE 00100 ROMA, presso il difensore avv. LIVI MAURO;

Controparte_2 (P.I. *P.IVA_2*), rappresentata e difesa anche
disgiuntamente tra loro dagli Avv.ti Ebe Nannei del Foro di Milano e Michele Nannei
del Foro di Genova

PARTI CONVENUTE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Fatto e diritto.

Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec la sig.ra *Parte_1*
conveniva in giudizio la *CP_1* e la *Controparte_2* al fine di, accertato
l'inadempimento della prima al contratto preliminare del 30/05/2013, dichiarare
legittimo il recesso operato dalla stessa attrice. Quest'ultima chiedeva altresì la
condanna della *CP_1* anche in solido con la compagnia assicurativa convenuta,

alla restituzione del doppio della caparra.

Si costituivano regolarmente le società convenute resistendo alle avverse pretese poiché infondate in fatto ed in diritto. La **CP_1** eccepiva l'incompetenza del Giudice adito (in virtù della clausola compromissoria di cui all'art. 12 del contratto preliminare) e deduceva l'inadempimento contrattuale perpetrato dalla sig.ra **Pt_1** la quale, in epoca antecedente al termine non essenziale indicato per la fine dei lavori, interrompeva inopinatamente il pagamento delle rate pattuite nel preliminare a titolo di caparra confirmatoria; peraltro pretendendo, nell'odierna sede, anche la restituzione delle rate non corrisposte.

A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza il Giudice, ritenendo di dover decidere con sentenza l'eccezione preliminare di incompetenza, attesa la sua non manifesta infondatezza, autorizzava le parti a precisare le proprie conclusioni mediante deposito telematico delle stesse.

Con sentenza parziale e non definitiva veniva dichiarata la nullità della clausola compromissoria in arbitri, per violazione della normativa di protezione del consumatore e veniva disposta la rimessione della causa sul ruolo per la decisione nel merito. Rinviate nuovamente per la precisazione delle conclusioni, veniva successivamente trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.

La domanda è infondata e deve essere respinta.

Ed invero, premesso che le parti concordano sostanzialmente sulla ricostruzione storica delle vicende successive alla stipula del contratto preliminare di cosa futura per cui è lite, è proprio l'interpretazione offerta dall'attrice di tale contratto e, in particolare, delle scansioni temporali contemplate, che non è condivisibile e deve ritenersi errata.

Ed invero, a norma dell'art. 6 del contratto, invocato da parte attrice a sostegno della propria scelta di recedere dal contratto preliminare, "l'ultimazione dei lavori di costruzione del fabbricato di cui è parte l'unità immobiliare oggetto di futura vendita è indicativamente previsto entro 24 mesi dalla data di inizio dei lavori, salvo ritardi dovuti da causa di forza maggiore e comunque non imputabili a negligenze della promittente venditrice".

Non è dubitabile che tale previsione non può esser in alcun modo interpretata nel senso che essa autorizzasse la promissaria acquirente a recedere dal contratto in caso di ritardo rispetto a tale termine. Si tratta infatti con ogni evidenza della previsione di un termine flessibile e non essenziale, come si desume dall'utilizzazione dell'univoca espressione "indicativamente" e dalla esplicita menzione della pattuita irrilevanza contrattuale dello sfioramento di tale termine non solo in tutti i casi in cui esso sia

determinato da cause di forza maggiore, ma anche in tutte le ipotesi nelle quali non possa ipotizzarsi una qualsiasi condotta negligente da parte della promittente venditrice.

D'altra parte, poiché nel caso in esame il ritardo non è dipeso dalla lentezza nella edificazione dell'immobile ma dall'avvio ritardato dei lavori a causa del ritardo nel rilascio del permesso delle autorità amministrative (tipico esempio di forza maggiore), è persino dubitabile che il termine invocato, riferito al periodo successivo all'inizio dei lavori, trovi applicazione.

Ebbene, a norma di contratto, il ritardo nell'inizio dei lavori di edificazione trova rilievo pattizio unicamente nel preambolo, nel quale si afferma solo che "in base all'iter amministrativo in corso è presumibile ipotizzare entro settembre 2013 il rilascio del Permesso di Costruire e l'inizio dei lavori entro dicembre 2013 con completamento degli stessi entro il 31/12/2015". La previsione della data di inizio è, dunque, anch'essa del tutto indicativa e non vincolante, non solo a causa dell'utilizzo della espressioni "presumibile" ed "ipotizzare", ma anche essendo stata esplicitamente riconnessa dalle parti al rilascio, da parte delle autorità competenti, di un permesso a costruire - che per definizione costituisce *factum principis* - e che per esplicita ammissione delle parti non è prevedibile in termini di certezza.

Pertanto, essendo emerso che il ritardo – tra l'altro, al momento del recesso, di pochi mesi – era dipeso proprio da tale *factum principis*, è da escludere che tale scelta negoziale fosse conforme al diritto, dovendosi dunque ritenere che essa fosse, come poi dimostrato dai fatti, del tutto ingiustificata e arbitraria o, quanto meno, del tutto prematura.

Deve pertanto rigettarsi la domanda di dichiarare l'inadempimento della convenuta **CP_1** del contratto preliminare di compravendita del 30.05.2013 e, per l'effetto, accertare e dichiarare legittimo il recesso operato da parte attrice e per l'effetto: condannare la **CP_1** alla restituzione del doppio della caparra versata ex art. 1385 c.c. per l'ammontare complessivo di € 59.400,00 (con interessi dalla domanda fino al dì del soddisfo).

Per converso, in accoglimento delle conclusioni di parte convenuta **CP_1** deve essere accertato l'illegittimo recesso della signora **Pt_1** esercitato prima della scadenza contrattuale e accertato l'inadempimento della stessa, dichiarare la **CP_1** legittimata ex art. 1385 c.c. a ritenere la somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria, pari ad € 16.200,00.

In relazione alla domanda proposta nei confronti della **Controparte_2** la stessa deve essere rigettata per la stessa motivazione, in base al criterio della ragione più liquida, senza entrare nel merito delle altre eccezioni, pure non manifestamente infondate, sollevate dalla garante.

Le spese sono regolate in base al criterio della soccombenza e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. Rigetta le domande proposte da *Parte_1* nei confronti di *CP_1* e *Controparte_2*
2. accertato l'illegittimo recesso della signora *Pt_1* dichiarare la *CP_1* legittimata ex art. 1385 c.c. a ritenere la somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria, pari ad € 16.200,00;
3. Condanna *Parte_1* a rimborsare alle convenute *CP_1* e [...] *Controparte_2* in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore le spese di lite, spese che si liquidano per ciascuna di esse in 5077,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.

Roma, 27 ottobre 2023

Il Giudice
dott. Ettore Favara